Central de Parcerias — revisão de conformidade

Data: 2026-10-17 · Objeto: `COPY.md` (hub, Partner Lawyers, Business Partner) e a seção "Portal digital DMC" de `pages/tecnologia.html`. Esta revisão é editorial e de risco. **Não substitui parecer jurídico**: o §5 lista o que precisa de advogado responsável antes de qualquer campanha pública.

Convenção: artigo citado = citação conferida de memória com segurança; **[VERIFICAR]** = norma certa, dispositivo a conferir no texto vigente antes de usar em documento formal.

1. Base normativa

Norma	Dispositivos relevantes
Lei 8.906/1994 (EAOAB)	art. 1°, I e II (postulação; consultoria, assessoria e direção jurídicas são atividades privativas); art. 1°, § 3° (vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade); art. 3° (exercício e denominação de advogado privativos dos inscritos); art. 4° (nulidade de ato privativo praticado por não inscrito); arts. 15 e 16 (sociedade de advogados e unipessoal; vedado sócio não inscrito e atividade estranha à advocacia); art. 31, § 1° (independência); art. 34, I (facilitar o exercício aos não inscritos), III (valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários), IV (angariar ou captar causas, com ou sem intervenção de terceiros), VII (violar sigilo profissional).
Código de Ética e Disciplina da OAB (Res. CFOAB 02/2015)	art. 5° (incompatibilidade com mercantilização); art. 7° (vedado oferecer serviços que impliquem, direta ou indiretamente, angariar ou captar clientela); art. 39 (publicidade meramente informativa, discreta e sóbria, sem captação nem mercantilização); art. 40 (meios e formas vedados, incluída a divulgação de advocacia com outras atividades ou a indicação de vínculos entre elas — **[VERIFICAR inciso]**); sigilo profissional — arts. 35 a 38 **[VERIFICAR]**; independência — art. 4° **[VERIFICAR]**; advogados em cooperação permanente e clientes com interesses opostos — art. 19 **[VERIFICAR]**.
Provimento CFOAB 205/2021 (marketing jurídico)	art. 1° (marketing jurídico admitido nos limites do EAOAB, do Regulamento Geral, do CED e do Provimento); art. 2° (definições, entre elas captação de clientela); art. 3° (caráter informativo; vedadas referência a honorários e forma de pagamento, informação que induza a erro, expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação — **[VERIFICAR incisos]**); vedação de vincular serviços advocatícios a outras atividades — art. 4° **[VERIFICAR parágrafo]**; vedação de promessa de resultado e de uso de casos concretos — art. 6° **[VERIFICAR]**; Anexo Único (regras por meio, inclusive impulsionamento).
Lei 13.709/2018 (LGPD)	art. 5°, XII (consentimento: livre, informado, inequívoco, finalidade determinada); art. 6°, I a III (finalidade, adequação, necessidade); art. 7°, I, V e IX (consentimento; procedimentos preliminares de contrato; legítimo interesse); art. 7°, § 5° (compartilhar com outro controlador exige consentimento específico); art. 8°, §§ 2°, 4° e 5° (ônus da prova do controlador; autorizações genéricas são nulas; revogação); art. 9° (informação ao titular); art. 16 (eliminação); art. 18 (direitos do titular); art. 41 (encarregado); art. 46 (segurança).
Correlatas (para o §5)	Lei 4.886/1965 (representação comercial autônoma) e Código Civil, arts. 710 a 721 (agência e distribuição) — **[VERIFICAR aplicabilidade]**; CLT, arts. 2° e 3° (vínculo de emprego); Lei 6.530/1978 (corretagem de imóveis exige inscrição no CRECI); Lei 9.492/1997 (protesto é lavrado pelo tabelião de protesto); normas do CFC sobre captação por contadores e auditores — **[VERIFICAR]**.

2. Riscos identificados e como o texto os evita

#	Risco	Onde aparece	Como o texto evita
R1	**Captação irregular de clientela / causas** (EAOAB art. 34, IV; CED art. 7º)	PL: programa com advogados; BP: prospecção remunerada num ecossistema que inclui execução jurídica por parceiros	PL: "não envolve captação de causas nem remuneração por indicação" no painel do hub, no programa, no bloco "O que não faz parte", no FAQ e no rodapé. BP: exclusão explícita ("atividades de captação de clientela para serviços jurídicos não fazem parte"); "o parceiro não indica advogados, não apresenta causas e não oferece serviços jurídicos"; oportunidades descritas só como consultoria; advogado é encaminhado ao PL.
R2	**Agenciamento de causas com participação em honorários** (EAOAB art. 34, III)	BP (remuneração comercial) e PL (cooperação)	Nenhuma menção a honorários, valores, percentuais ou forma de pagamento. PL: sem remuneração por indicação. BP: condições "apresentadas na reunião e formalizadas em contrato". A estrutura real precisa garantir que a remuneração do BP não derive de honorário advocatício (§5, item 3).
R3	**Divisão de honorários com não advogado / sociedade irregular** (EAOAB arts. 16 e 34, I)	PL, "atuação conjunta"	Copy não anuncia partilha nem integração societária; rodapé declara que o programa não é pessoa jurídica nem sociedade de advogados. A modelagem efetiva é pendência jurídica (§5, item 1).
R4	**Mercantilização / promessa de resultado ou de volume** (CED art. 5º; Prov. 205)	Ambos	"A participação no programa não garante demanda nem volume de trabalho"; FAQ BP "não promete ganho, volume de oportunidades nem resultado"; sem números, prazos, clientes, depoimentos, rankings, prêmios ou selos; sem urgência.
R5	**Divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade / indicação de vínculos** (EAOAB art. 1º, § 3º; CED art. 40 [VERIFICAR])	PL é, por natureza, uma página de consultoria falando de cooperação com advogados	O texto não oferece serviço jurídico ao público, não nomeia parceiros, fala com advogados (público profissional) e mantém a separação "consultoria × ato privativo" do site. **Risco residual estrutural** — §5, item 2.
R6	**Chancela aparente da OAB / submarca como PJ**	Selos "DMC | PARTNER LAWYERS"	Rodapé: "não é pessoa jurídica própria nem sociedade de advogados, e não é vinculado à Ordem dos Advogados do Brasil". Convenção no COPY §0 proíbe brasão, balança ou grafismo da OAB. "Validação profissional" é descrita como consulta pública ao CNA, não como credenciamento.
R7	**Autonomia técnica e sigilo do advogado** (EAOAB arts. 31, § 1º, e 34, VII)	PL	Princípios "Autonomia técnica" e "Sigilo profissional"; troca técnica "sem dados de clientes"; FAQ do sigilo; etapa 05 explicita a preservação de autonomia, sigilo e deveres éticos.
R8	**Autoengrandecimento / comparação** (Prov. 205, art. 3º [VERIFICAR])	Diferenciais	Seções renomeadas para "O ambiente da cooperação" e "O que sustenta a parceria"; só fatos verificáveis (seis eixos, método comum, ADTECH e DMC Business School, sede em SP, atendimento no Brasil e no exterior — D7/D9). Exceção: H1 do PL (D2 abaixo).
R9	**Dados de clientes nos formulários**	Campos de texto livre	Aviso em destaque antes dos campos e no texto de ajuda: "Não inclua dados de clientes, casos ou documentos" (PL) / "nomes de empresas, clientes ou pessoas" (BP). Sem campo de upload.

#	Risco	Onde aparece	Como o texto evita
R10	**LGPD — finalidade, consentimento, opt-in**	Formulários	Consentimento com finalidade específica por programa (art. 8°, § 4°), desmarcado, obrigatório; opt-in de comunicações **separado**, opcional e desmarcado; link para a Política; mensagens não expõem dados. Ver §3.
R11	**Dados de terceiros trazidos pelo BP** (LGPD art. 7°, § 5°)	Oportunidades do BP	Formulário pede só setor e porte; FAQ: apresentar oportunidade só com autorização da empresa e tratamento definido na formalização.
R12	**Confusão com corretagem / representação comercial**	Perfil "consultores imobiliários", "representantes comerciais"	Texto fala em "apresentar oportunidade de consultoria", nunca em intermediar imóvel ou venda. Enquadramento contratual é pendência (§5, itens 4 e 5).

3. LGPD — o que precisa estar pronto antes de publicar

1. **Política de Privacidade desatualizada para este uso:** a finalidade hoje cobre só responder contato e avisar sobre treinamentos (`pages/politica-de-privacidade.html`, seção "Finalidade e base legal"). Incluir "avaliação de candidatura aos programas de parceria" e "envio de comunicações institucionais a quem autorizar". **Bloqueante.**
2. **Encarregado e prazo de retenção** seguem como `[CONFIRMAR]` na Política (art. 41; art. 16). Definir também a retenção de candidaturas **não aprovadas**. **Bloqueante.**
3. **Prova do consentimento** (art. 8°, § 2°): registrar origem, data e hora, versão do texto aceito e programa — consentimento e opt-in em registros distintos.
4. **Minimização** (art. 6°, III): os campos pedidos têm uso na avaliação; não acrescentar CPF, documentos ou anexos. O número da OAB é público no CNA, mas continua dado pessoal.
5. **Texto livre** pode receber dado de cliente ou dado sensível apesar do aviso: definir rotina de descarte/anonimização quando isso ocorrer.
6. **Revogação e direitos** (arts. 8°, § 5°, e 18): o canal é o e-mail com assunto "LGPD", já previsto na Política.
7. Hospedagem e banco fora do país, se for o caso, precisam constar da Política (transferência internacional) — **[VERIFICAR]** com quem opera o backend.

4. Divergências com o texto do CEO (entregue como pedido; alternativa ao lado)

#	Texto do CEO	Risco	Alternativa neutra
D1	H1 do hub: "Conectamos competências. **Desenvolvemos oportunidades.**"	Numa página que também fala com advogados, "desenvolvemos oportunidades" pode ser lido como oferta de clientela (captação/mercantilização).	"Conectamos competências. Estruturamos cooperação."

#	Texto do CEO	Risco	Alternativa neutra
D2	H1 do PL: "**Excelência profissional** conectada a uma visão estratégica de negócios."	Expressão de autoengrandecimento (Prov. 205, art. 3° [VERIFICAR]); risco baixo, porque qualifica o candidato, não a DMC.	"Atuação técnica conectada a uma visão estratégica de negócios."
D3	Rótulo "Business Partner | **Agente Prospector** de Negócios"	Proximidade semântica com "agenciador" (EAOAB art. 34, III) num ecossistema que inclui advogados.	"Business Partner | Parceiro de Desenvolvimento de Negócios"
D4	FAQ BP: "não divulgamos valores nem **percentuais** nesta página"	Mencionar "percentuais" sugere comissão; risco baixo (não é honorário). A pergunta foi escrita como "Como são definidas as condições da parceria?" em vez de "remuneração".	"As condições são apresentadas na reunião e formalizadas em contrato."
D5	Exemplo "empresas em reestruturação → **E5**"	E5 se executa por medida judicial (bloqueio, penhora, execução por advogados parceiros — meta da página do eixo). É o ponto em que oportunidade de consultoria e causa jurídica mais se aproximam. Entregue como "diagnóstico da carteira de créditos e diligência patrimonial".	Retirar E5 do BP, ou limitar a "diagnóstico de carteira de recebíveis", sem fase judicial. Mesma análise para E6 Defesa Empresarial e inventário em E1 — o copy já não os cita.

5. Depende de revisão jurídica humana antes de qualquer campanha pública

1. **Modelo de cooperação do PL:** quem contrata o advogado (cliente direto ou DMC como tomadora), como fluem os honorários, vedação de partilha com não advogado, cláusulas de independência, sigilo e conflito de interesses (CED art. 19 [VERIFICAR]). Minuta-padrão de formalização.
2. **Licitude da própria página PL** à luz da vedação de divulgação conjunta / indicação de vínculos (EAOAB art. 1°, § 3°; CED art. 40 [VERIFICAR]; Prov. 205 [VERIFICAR]) — e regra de não divulgar nomes de parceiros nem a marca DMC na publicidade deles.
3. **Remuneração do BP:** não pode ter base em honorário advocatício nem em resultado de ato privativo; definir a base (contrato de consultoria com a DMC), vedação contratual de indicar advogados, prometer resultado, usar a marca fora do contrato ou citar a OAB.
4. **Natureza do contrato do BP:** representação comercial (Lei 4.886/1965), agência (CC 710–721) ou prestação de serviço; risco de vínculo de emprego (CLT 2° e 3°); tributação.
5. **Perfis regulados no BP:** consultor imobiliário sem corretagem (Lei 6.530/1978); contadores e auditores e as regras do CFC sobre captação [VERIFICAR].
6. **Exclusão de advogados do BP:** avaliar uma declaração no formulário ("não estou inscrito na OAB" ou equivalente) — não incluída no copy por não ter sido pedida.
7. **LGPD:** itens 1 e 2 do §3 (bloqueantes), mais contrato com cláusulas de proteção de dados para o fluxo de oportunidades do BP (papéis de controlador/operador, art. 7°, § 5°).
8. **Mídia paga e impulsionamento** das páginas (Prov. 205, Anexo Único) — só depois dos itens 1 a 3.
9. **Decisão do CEO** sobre D1–D5.

6. Página de Tecnologia – "Portal digital DMC"

- Grafias do CEO: **DMC Business School, ADTECH, Artheu IA, Bloadhound** — validação de grafia pendente (registrada pelo coordenador).
- **Inconsistências fora do meu arquivo:** `pages/recuperacao-ativos.html#artheu` usa "ARTHEU" e o descreve como em uso; a Tecnologia o rotula "Em estruturação". Rodapés, home e menu (D6) ainda escrevem "Ad-tech". Não editados (fora do escopo).
- **Bloadhound:** protesto é ato do tabelião de protesto (Lei 9.492/1997). No lançamento, o texto deve deixar claro que a fintech não lavra protesto. Hoje: uma frase, sem promessa.
- **ADTECH "gestão jurídica e notarial"** é descritor de software; o texto se limita ao que a home afirma (documentos, prazos, fluxos; minuta revisada por parceiro habilitado).